📘 DIRITTO INTERNAZIONALE

🟦 1. Definizione e caratteristiche

- Nasce con la **Pace di Westfalia (1648)** → fine guerre di religione → nascita Stati sovrani.
- Regola i rapporti tra Stati e soggetti della comunità internazionale.
- Finalità: **pace, stabilità, cooperazione**.

⚠️ Caratteristiche:

- Assenza di un'autorità superiore.
- Stati su **piano paritario**.
- Tribunali internazionali **non obbligatori**.
- È un sistema definito "**anarchico**".

🟦 2. Fonti del diritto internazionale

Gerarchia:

1. **Norme consuetudinarie** (efficacia generale, non scritte).
2. **Trattati internazionali** (accordi vincolanti tra Stati).
3. **Atti di organizzazioni internazionali**.
4. **Soft Law** (non vincolante, ma influente).

🔺 **Jus Cogens (Norme cogenti)**:

- Superiore a tutte le fonti.
- Non derogabili. Es: genocidio, autodeterminazione popoli, divieto d'uso della forza, diritti umani.

⚖️ **Principi generali** (art. 38 Statuto Corte Int. Giustizia):

- Ne bis in idem, terzietà giudice, inadimplenti non est adimplendum.

🟦 3. Attori del diritto internazionale

Soggetti con capacità giuridica internazionale:

- **Stati**.
- **Organizzazioni internazionali** (es. ONU, NATO).
- **Individui** (es. tribunali penali).
- **Altri enti**: popoli, Chiesa, entità con riconoscimento.

🟦 4. Organizzazioni Internazionali

Struttura tipica:

1. Organo collegiale plenario.
2. Organo ristretto esecutivo.
3. **Segretariato** (con Direttore/Segretario).

📌 Acquisiscono personalità giuridica internazionale attraverso:

- Trattati istitutivi.
- Partecipazione a relazioni giuridiche.
- **Principio di specialità** (competenze definite).

🟦 5. NATO

- Fondata: **Trattato Washington 1949**.
- Obiettivo: difesa collettiva (art. 5).
- Organi:
  - **Segretario Generale**.
  - **Comitato Militare**.
  - **3 comandi JFC**: Brunssum, Naples, Norfolk.

⚙️ **NATO Response Force (NRF)**:

- 25.000 unità.
- Forza rapida, rotazione semestrale.
- Alta flessibilità e prontezza.

🟦 6. Unione Europea

- Origini: CECA (1951), CEE (1957), UE (1993 con Maastricht).
- Obiettivi: integrazione economica e politica.

🏛️ Organi principali:

- **Consiglio UE** (legislativo).
- **Commissione** (esecutivo).
- **Parlamento europeo** (collegislatore).
- **Corte di Giustizia**.
- **Consiglio Europeo** (indirizzo politico).

📜 Atti:

- **Regolamenti**: obbligatori e diretti.
- **Direttive**: obblighi sugli obiettivi.
- **Decisioni**: mirate.
- **Pareri e raccomandazioni**: non vincolanti.

🟦 7. ONU

- Fondata: **1945**, oggi 193 membri.
- Obiettivi: pace, diritti umani, sviluppo.

📌 Organi principali:

- **Assemblea Generale**.
- **Consiglio di Sicurezza** (15 membri, 5 permanenti con veto).
- **Segretariato**.
- **Corte Internazionale di Giustizia**.

⚔️ **Art. 51**: diritto all'autodifesa in caso di attacco.

👷 **Peacekeeping (Caschi Blu)**:

- Consenso, imparzialità, uso forza solo per autodifesa.
- Premio Nobel per la pace (1988).

📃 **Risoluzioni ONU**:

- Spesso **non vincolanti**, tranne casi specifici (es. art. 25 Carta ONU).

🟦 8. Corte Penale Internazionale (CPI)

- Fondata con **Statuto di Roma (1998)**.
- Sede: **Aia**.
- Competenza su **individui**, non Stati.
- 123 Stati membri (USA, Russia, Cina e Israele non ratificanti).

🔍 **Giurisdizione**:

- Su Stati parte o su richiesta.
- Anche per crimini divenuti consuetudine (es. genocidio).

📌 **Crimini perseguiti**:

1. **Genocidio**.
2. **Crimini contro l'umanità**.
3. **Crimini di guerra**.
4. **Crimini d'aggressione**.

📊 Statistiche:

- 30 casi → 35 mandati → 17 detenuti → 9 condanne → 4 assoluzioni.

🟦 9. Mare e Spazio Aereo Internazionale

🌊 **Diritto del Mare – UNCLOS (1982)**:

- Entrata in vigore 1994.
- Regime globale degli oceani.
- Zone definite:
  - **Acque interne**.
  - **Mare territoriale** (12 miglia).
  - **Zona contigua** (12 miglia extra).
  - **Zona economica esclusiva** (fino a 200 miglia).
  - **Piattaforma continentale**.
  - **Alto mare** (oltre 200 miglia, res communis omnium).

🛰️ **Spazio Aereo**:

- Sottoposto a sovranità statale.
- Suddiviso in FIR/UIR (es. Milano, Roma, Brindisi).
- Coordinamento: **ICAO + UE (Cielo Unico Europeo)**.
- Oltre i 100.000 m → spazio extra-atmosferico.

⚖️ **Nazionalità di navi e aerei militari**:

- Si applica la legge dello Stato di bandiera, anche in acque/spazi esterni (principio di extraterritorialità).

🔴 **Case Study: Russia - Ucraina**

- Fa riferimento a ipotesi di crimini di guerra e responsabilità personale per eventuali violazioni del diritto internazionale, potenzialmente da sottoporre a una “nuova Norimberga”.